

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas con un volumen máximo de 7000 m³/año para riego por goteo de 7,6569 ha de viñedo situado en las parcelas 278, 286, 288 y 295 del polígono 26 de Villamayor de Santiago (Cuenca). [2026/5063]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto denominado “Concesión de Aguas Subterráneas con un volumen máximo de 7000 m³ /año para riego por goteo de 7,6569 ha de viñedo situado en las parcelas 278, 286, 288 y 295 del polígono 26 de Villamayor de Santiago (Cuenca)” y promovido por D. Fernando Pérez Jiménez, se encuentra encuadrado dentro del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a la modificación efectuada por el Real Decreto 445/2023, dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, Apartado c) Proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanentes o estacionales representados en el mapa Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o se desarrollen en zonas con niveles de erosión hídrica >10 t/ha*año (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES)”

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, que es de aplicación en todo el ámbito castellanomanchego junto a la Ley 2/2020.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el Documento Ambiental (DA), de diciembre de 2025, el promotor pretende la transformación en Sección A de los derechos correspondientes al aprovechamiento por disposición legal con referencia SB-2687/2010, al amparo de la disposición legal 14.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Una vez obtenida la concesión, se proyecta una modificación de características consistente en el traslado de dichos derechos a nuevas parcelas ubicadas en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca) y dentro de la misma masa de agua subterránea, mediante una nueva captación a ejecutar en la parcela 295 del polígono 26.

1.1. Datos técnicos

La actuación objeto de evaluación deriva de la solicitud presentada por el promotor ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tramitada mediante el expediente n.º 191/2017 (P-910), cuyo objeto es la transformación en Sección A de los derechos reconocidos en el aprovechamiento por disposición legal SB-2687/2010 y, posteriormente, la modificación de sus características mediante el traslado de los derechos de riego a nuevas parcelas situadas en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca).

El aprovechamiento proyectado contempla la utilización de aguas subterráneas con un volumen máximo anual de 7.000 m³ para el riego localizado por goteo de una superficie de 7,000 ha de viñedo en espaldera. La superficie objeto de riego se localiza en las parcelas 278, 286, 288 y 295 del polígono 26 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), sustituyendo a la superficie de riego actualmente inscrita en las parcelas 172 y 175 del polígono 10 del mismo municipio.

Las parcelas incluidas en el proyecto presentan una superficie catastral conjunta de 7,6569 ha y se encuentran actualmente ocupadas por viñedo en espaldera implantado en régimen de secano. La actuación no supone la implantación de un nuevo cultivo, sino la transformación a regadío de una superficie efectiva de 7,000 ha de viñedo ya existente, con objeto de mejorar la productividad y estabilidad de las cosechas mediante la aplicación controlada de recursos hídricos.

El recurso hídrico procederá de una captación subterránea de nueva construcción prevista en la parcela 295 del polígono 26, ubicada en el paraje Casa de Cuenca. Según la documentación aportada por el promotor, el sondeo proyectado se situará aproximadamente en las coordenadas UTM ETRS89 X = 509.957 e Y = 4.395.796, contará con una profundidad estimada de 90 m, diámetro de perforación de 250 mm y un caudal de aforo previsto de 15.000 l/h. El nivel estático estimado se sitúa en torno a 45 m de profundidad y el nivel dinámico en 58 m.

El sistema de riego proyectado consistirá en una instalación de goteo enterrado sectorizada, alimentada mediante una red de distribución compuesta por tubería principal de PVC de 63 mm de diámetro, tuberías secundarias de polietileno de 40 mm y ramales portagoteros de polietileno de 16 mm. Los goteros autocompensantes estarán integrados en los ramales con un caudal unitario de 2,4 l/h y separación de 1 m entre emisores. La instalación se organizará en seis sectores de riego independientes, optimizando la gestión del recurso hídrico y las necesidades energéticas del sistema.

Para el funcionamiento de la instalación se prevé la incorporación de un grupo de bombeo sumergido, con una altura manométrica estimada de 105,5 m.c.a. y una potencia teórica aproximada de 6 CV. Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo destinado al suministro energético del bombeo, reduciendo el consumo de energía procedente de fuentes convencionales y las emisiones asociadas a la explotación.

1.2. Alternativas

El promotor, en el Documento Ambiental aportado, plantea las siguientes alternativas:

Alternativa 0. Mantener situación actual: Consiste en no ejecutar el proyecto y mantener el cultivo de viñedo en espaldera en régimen de secano, sin realizar la transformación a regadío ni ejecutar las infraestructuras hidráulicas asociadas.

Alternativa 1. Riego por goteo superficial con suministro energético mediante grupo electrógeno. Esta alternativa contempla la instalación de una red de riego por goteo dispuesta sobre el primer alambre de la espaldera, alimentada mediante un grupo electrógeno de combustión interna para el accionamiento del bombeo.

Alternativa 2. Riego por goteo enterrado con instalación fotovoltaica de autoconsumo. Esta alternativa consiste en la implantación de una red de riego localizado mediante tuberías portagoteros enterradas, complementada con una instalación fotovoltaica destinada al suministro energético del grupo de bombeo.

De las alternativas analizadas, se ha seleccionado la alternativa 2, consistente en la transformación a regadío mediante un sistema de goteo enterrado alimentado mediante energía fotovoltaica, al considerarse la solución más adecuada desde los puntos de vista técnico, agronómico y ambiental. Entre sus principales ventajas destaca la elevada eficiencia en el uso del recurso hídrico, al reducir significativamente las pérdidas por evaporación respecto a los sistemas de riego superficial. Asimismo, la aplicación subsuperficial del agua favorece una mayor disponibilidad hídrica en la zona radicular del cultivo, mejora la uniformidad de distribución y permite optimizar las dotaciones de riego. Desde el punto de vista ambiental, la ausencia de elementos visibles en superficie minimiza el impacto paisajístico y reduce las posibles afecciones sobre la fauna silvestre. Igualmente, la incorporación de una instalación fotovoltaica para el suministro energético del bombeo disminuye el consumo de combustibles fósiles y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la explotación agrícola. Por todo ello, la alternativa seleccionada constituye la opción que mejor compatibiliza la viabilidad agronómica y económica de la explotación con la protección de los recursos naturales y el uso eficiente del agua.

1.3. Análisis de riesgos

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido en el DA (Documento Ambiental) un apartado específico (anexo 2) de análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, que concluye que la actuación presenta una vulnerabilidad baja frente a los principales riesgos naturales y tecnológicos evaluados, tales como incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, sismicidad o riesgos de carácter nuclear y químico. El estudio determina que tanto la probabilidad de ocurrencia como la vulnerabilidad del proyecto frente a estos riesgos son, con carácter general, bajas, obteniéndose una valoración de riesgo escaso o tolerable en todos los casos analizados. Asimismo, al tratarse de una actuación agrícola consistente en la instalación de un sistema de riego por goteo enterrado en parcelas de viñedo en espaldera, no se identifican riesgos inducidos por el propio proyecto ni la presencia de sustancias o instalaciones susceptibles de generar accidentes graves. En consecuencia, no se identifican escenarios razonablemente previsibles que puedan ocasionar impactos ambientales significativos derivados de accidentes graves o catástrofes, quedando técnicamente justificada la no necesidad de establecer medidas adicionales a las ya previstas en el proyecto.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 29 de diciembre de 2025 se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, junto con el correspondiente Documento Ambiental, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se aporta el justificante de abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Con fecha 23 de enero de 2026, el órgano ambiental notifica al promotor que la documentación presentada resulta completa. A partir de dicha documentación, y conforme con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Sección de Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Villamayor de Santiago
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales de Cuenca.
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Cuenca
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Servicio Provincial Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de Cuenca
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Servicio de Minas
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana
- Asociación Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción – Cuenca.
- Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Asociación Nacional Micorriza
- Fundación Global Nature
- Asociación de Naturalistas Conquenses
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (*)

De los informes recabados, cabe destacar el emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en cuyas conclusiones se pone de manifiesto una discrepancia entre la superficie de riego contemplada en el Documento Ambiental y la superficie objeto de la concesión de aguas actualmente en tramitación. En concreto, dicho organismo indica que el Documento Ambiental prevé la puesta en riego de una superficie total de 7,6569 ha, correspondiente a la totalidad de la superficie catastral de las parcelas afectadas, mientras que la superficie incluida en el expediente concesional nº191/2017 asciende a 7 hectáreas, en coherencia con el volumen máximo solicitado de 7.000 m³ /año y la dotación mínima de 1.000 m³ /ha/año establecida para el viñedo en espaldera en el vigente Plan Hidrológico. En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa desfavorablemente respecto a la puesta en riego de las 0,6569 ha excedentarias que no quedarían amparadas por la concesión solicitada. Asimismo, señala

que cualquier actuación sobre la superficie de 7 ha incluida en el expediente deberá ajustarse a lo que finalmente se determine en la resolución de la solicitud de concesión actualmente en tramitación.

El 15 de mayo de 2026, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto que, a la vista de las discrepancias expuestas en el informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana, y con carácter previo a la continuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, debe procederse a la subsanación de la incidencia detectada, a fin de garantizar la adecuada correspondencia entre el proyecto sometido a evaluación ambiental y la solicitud de concesión de recursos hídricos tramitada ante el organismo de cuenca competente. A tal efecto, se indica que puede optarse por alguna de las siguientes alternativas: desistir del proyecto actualmente solicitado y presentar una nueva solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada de un nuevo Documento Ambiental ajustado íntegramente a la solicitud de concesión tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana; o bien, presentar escrito de renuncia expresa al riego de las 0,6569 ha de superficie contempladas en el Documento Ambiental que no figuran en la concesión de referencia n.º 191/2017. Asimismo, se advierte expresamente que, hasta que no sea subsanada dicha discrepancia documental, no podrá continuarse con la tramitación del presente procedimiento de evaluación ambiental.

El 5 de junio de 2026, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca, por parte del promotor del proyecto, escrito de subsanación de discrepancia documental. En dicho escrito se expone que el promotor renuncia expresamente al riego de las 0,6569 ha incluidas en el Documento Ambiental y que a su vez no figuran en la solicitud de concesión de referencia nº191/2017. En consecuencia, dichas superficie quedan excluidas del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada y no serán objeto de aprovechamiento para riego.

Del resto de informes recabados, no se resaltan cuestiones concretas, recogándose en los siguientes epígrafes las consideraciones establecidas por cada uno de los organismos que han emitido respuesta.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la transformación en Sección A de los derechos de aprovechamiento asociados al expediente SB-2687/2010, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional 14ª.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como la posterior modificación de las características del aprovechamiento mediante el traslado de los derechos de riego a nuevas parcelas situadas en el mismo término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca) y dentro de la misma masa de agua subterránea, utilizando para ello una captación de nueva construcción ubicada en la parcela 295 del polígono 26.

La actuación proyectada no supone un incremento de los recursos hídricos utilizados, manteniéndose el volumen máximo anual aprovechable autorizado en 7.000 m³. En consecuencia, la modificación propuesta se limita al cambio de ubicación de la superficie de riego y de la captación asociada, sin que ello implique un aumento de la dotación hídrica autorizada.

Los derechos actualmente reconocidos se encuentran vinculados a una superficie de riego de 8,51 ha localizada en las parcelas 172 y 175 del polígono 10 del término municipal de Villamayor de Santiago. Una vez transformado el aprovechamiento en concesión administrativa, se pretende trasladar dichos derechos a una nueva superficie de riego de 7,00 ha destinada al cultivo leñoso de viñedo, distribuida entre las parcelas 278, 286, 288 y 295 del polígono 26 del mismo término municipal.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en el término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), concretamente en el paraje denominado "Casa de Cuenca", correspondiente al polígono 26. El ámbito de actuación comprende las parcelas 278, 286, 288 y 295 del citado polígono, destinadas al cultivo de viñedo en espaldera, sobre las que se pretende implantar un sistema de riego localizado enterrado para una superficie total de 7,00 ha.

El abastecimiento hídrico se realizará mediante una captación de aguas subterráneas de nueva ejecución situada en la parcela 295 del polígono 26. La captación se localizará en las coordenadas UTM ETRS89 X = 509.957 e Y = 4.395.796, desde donde se suministrará el agua necesaria para el riego de las parcelas incluidas en el proyecto mediante una red de distribución compuesta por tuberías principales y secundarias, ramales portagoteros y grupo de bombeo alimentado mediante una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 4.392 kWp de potencia formada por 13 paneles fotovoltaicos monocristalinos de 350 wP.

Las parcelas objeto de actuación se localizan al oeste del núcleo urbano de Villamayor de Santiago, del que distan aproximadamente 3 km en línea recta. El acceso se realiza a través del Camino de la Casa de Cuenca, perteneciente a la red municipal de caminos, así como mediante las servidumbres de paso existentes que dan acceso a las parcelas enclavadas. Asimismo, la zona dispone de buenas comunicaciones mediante la carretera CM-3101, situada aproximadamente a 1,5 km al norte, y la carretera CM-3013, localizada a unos 2 km al oeste.

El ámbito de actuación se emplaza en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, dentro de la cuenca vertiente del río Cigüela. Por las parcelas objeto del proyecto discurre el Arroyo de las Cernaleras de Arriba, de régimen no permanente, que vierte sus aguas al Arroyo de la Cañada Honda de la Torrecilla.

De acuerdo con el informe del Servicio de Medio Natural de Cuenca, recibido con fecha 5 de febrero de 2026, el ámbito de actuación no se encuentra incluido en ningún Espacio Natural Protegido. Asimismo, el proyecto no se localiza dentro de los límites de ningún espacio integrado en la Red Natura 2000. El espacio Red Natura 2000 más próximo corresponde a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Área Esteparia de la Mancha Norte» (código ES0000170), situada aproximadamente a 10,7 km al noroeste de la zona de actuación. Este espacio fue declarado mediante el Decreto 82/2005, de 12 de julio, y dispone de Plan de Gestión, cuya revisión fue aprobada mediante la Orden 72/2024, de 9 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, publicada íntegramente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 1 Extraordinario, de 15 de mayo de 2024.

La ubicación del proyecto no se encuentra incluida en ninguna de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) por Incendio Forestal, establecidas en el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Orden 187/2017, de 20 de octubre).

El paisaje de la zona es predominantemente agrícola, implicando la transformación en regadío contrastes cromáticos de coloración, especialmente notorios en verano, con el resto de zonas con cultivos de secano. Según la clasificación del Atlas de los Paisajes de España (2004), la zona de estudio se encuentra incluida en la unidad de paisaje “Llanos de Mota del Cuervo - Corral de Almaguer”, del subtipo “Llanos Manchegos”, del tipo “Llanos de la Meseta Meridional y sus bordes”.

3.3. Características del potencial impacto.

Se produce impacto por detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, es controlado por la Confederación Hidrográfica, ajustándolo a las situaciones hídricas de cada momento.

Entre las principales repercusiones del proyecto destaca el efecto acumulativo por el conjunto disperso de extracciones de agua subterránea, que pueden hacer bajar los niveles freáticos aún más, con las consiguientes afecciones sobre el régimen hidrológico de los acuíferos incluidos en Unidades Hidrogeológicas declaradas como sobreexplotadas. Asimismo, la puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas, suponiendo también detracción y pérdida de calidad de hábitat favorable de especies de aves esteparias amenazadas.

Por otra parte, si no se realiza un uso responsable y adecuado de productos fitosanitarios, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

Para la alternativa seleccionada no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, espacios integrados en la Red Natura 2000, zonas sensibles ni elementos geomorfológicos de protección especial contemplados en la normativa de conservación de la naturaleza vigente. Asimismo, no se prevé afección sobre hábitats de protección especial recogidos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Del mismo modo, y de acuerdo con la información disponible, tampoco se esperan afecciones sobre hábitats de interés comunitario definidos en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres, e incorporados al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El emplazamiento del proyecto coincide con un área poblacional de diversas especies de aves esteparias protegidas, destacando la presencia en periodo reproductor, de sisón común (*Tetrax tetrax*) y avutarda euroasiática (*Otis tarda*), la primera en la categoría “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y la segunda en la categoría “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM). El cernícalo primilla (*Falco naumanni*) se trata de una pequeña rapaz muy ligada también a ambientes esteparios como cultivos herbáceos de secano donde encuentra zonas de alimentación, pudiendo utilizar la zona de proyecto como área de campeo al existir en el entorno de unos 3-4 km varias colonias de reproducción. Esta especie, además de estar contemplada en el Anejo I de la Directiva Aves, se encuentra protegida a nivel regional con la categoría de “vulnerable”.

La vega de los arroyos de la zona constituye zona de importancia para el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). Igualmente, la zona de actuación corresponde con área de campeo de rapaces forestales, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM).

No se ven afectados Montes de Utilidad Pública.

La actuación no conllevaría vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

La Oficina de Planificación Hidrológica considera que la solicitud de concesión resulta compatible con las determinaciones del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2022-2027), siempre que su resolución se ajuste a las condiciones establecidas en el programa de actuación aplicable a la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa de la existencia de recursos hídricos suficientes para atender la concesión solicitada, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 14 quater del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. No obstante, el otorgamiento definitivo de la concesión quedará supeditado a la resolución favorable del correspondiente procedimiento administrativo y al cumplimiento de las condiciones de explotación y gestión establecidas para garantizar el uso racional y sostenible de los recursos hídricos de la masa de agua afectada.

Será necesario adecuar las concesiones a las necesidades hídricas reales de los cultivos, a las disponibilidades hídricas que haya en cada momento, y conforme a los criterios medioambientales y de sostenibilidad para el mantenimiento y la mejora de los acuíferos, teniendo siempre en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que pudieran causar, de manera acumulativa todas las extracciones en su conjunto, un efecto perjudicial en los ecosistemas de difícil corrección, sobre todo a la vista de declaración de la masa de aguas subterránea de Sierra de Altomira en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14), debiéndose estar a lo dispuesto en su programa de actuación.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

Según el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, con el fin de preservar los valores naturales con mayor grado de amenaza presentes en la zona de estudio, se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Preceptiva parada biológica durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de julio, en caso que alguna acción implique obras con maquinaria pesada (ejecución zanjas, sondeo).

Los ribazos y lindes con vegetación natural que se intercalan entre las tierras de labor y en los límites con otras parcelas colindantes, deberán respetarse con el fin de crear fajas de vegetación natural herbácea, libre de pesticidas y herbicidas, que sirvan de refugio a avifauna, micromamíferos y entomofauna.

Igualmente, se creará una franja de protección a lo largo del arroyo de las Cernaleras de Arriba, considerado a partir de la ribera y situado en las parcelas agrícolas, de forma que los bordes de estas franjas sean paralelos al borde del cauce. No se aplicarán ni fertilizantes ni fitosanitarios en una franja mínima de 5 metros de ancho.

Sin perjuicio de lo anterior, la anchura mínima establecida deberá respetar cualquiera superior que pueda establecerse en Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y de lo que se establezca en la aplicación de la legislación de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura

Las parcelas de regadío se emplazan dentro de zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha (Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en concreto la zona designada "Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas", por lo que se estará a lo dispuesto en el programa de actuación correspondiente y legislación vigente. Se reducirá el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.

El sistema de riego por goteo, será con goteros subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua, el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Asimismo, se dotará de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales y posibles pérdidas de aceite.

Se recomienda que las construcciones asociadas a captaciones y grupos de bombeo se integren paisajísticamente mediante el completo acabado de sus caras vistas, el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, ...).

Con respecto al sistema de alimentación de grupo de bombeo mediante instalación fotovoltaica, se implantarán sistemas eficientes que minimicen superficie de ocupación de suelo y en caso de vallado, será permeable y seguro para la fauna, debiendo carecer en todo caso, de elementos cortantes o punzantes, voladizos o visera superior.

En el diseño de trazado de tuberías, se proyectarán dentro de las tierras de labor evitando afección a vegetación natural y ribazos.

Se dismantelarán las infraestructuras asociadas a la antigua captación del expediente de aguas privadas que se pretende transformar.

Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, incluidos los lodos generados por la perforación, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

Por otra parte, en la zona sur de la parcela 286 del polígono 26 transcurre la vía pecuaria clasificada con una anchura legal de 16 metros, debiéndose estar a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y modificaciones posteriores, y respetar los límites de la misma, sin que, en ningún caso, la implantación de cultivo y riego, suponga prejuzgar los límites de la vía pecuaria.

De constatare a raíz de la puesta en regadío de las parcelas afecciones negativas a recursos naturales protegidos, (como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas), este Servicio podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea

necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que parte de la superficie de riego se ubicaría en zona de policía del arroyo de las Cervaleras de Arriba, el cual constituye el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a

una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.

una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (que incluye también la zona de servidumbre) en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Conforme al artículo 9.4 del Reglamento del DPH, la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía, deberá contar con la correspondiente autorización administrativa previa o declaración responsable ante el organismo de cuenca, que, en cualquier caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión de aguas públicas

Consumo de agua:

Según la documentación aportada, la superficie de riego del proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 7.000 m³ /año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 295 del polígono 26 del término municipal Villamayor de Santiago (Cuenca).

Según los datos obrantes en este organismo, el promotor solicitó, con fecha 18/01/2017, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de derechos de agua preexistentes, (transformar en Sección A un aprovechamiento por disposición legal autorizado y realizar una modificación de características consistente en trasladar dichos derechos a nuevas parcelas del mismo término municipal y misma masa para riego leñosos, utilizando para ello una captación de nueva construcción en la parcela 295 del polígono 26). Esta concesión se tramita con el número de expediente 191/2017 para riego de 7 ha de cultivo leñoso (viñedo espaldera) en las parcelas 278, 286, 288 y 295 del polígono 26 del término municipal de Villamayor de Santiago (Cuenca), a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 295 del citado polígono y termino municipal. El volumen en tramitación es de 7.000 m³ /año.

La captación de aguas subterráneas se encontraría dentro de la MASb "Sierra de Altomira", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb "Sierra de Altomira" fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017 y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 12 de diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21-01-2020) y por acuerdo de 27 de noviembre de 2023 (BOE nº 289 de 04- 12-2023).

El citado Programa de Actuación Revisado establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

Vertidos al DPH:

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego, los cuales no tienen consideración de vertido de agua residual de acuerdo al Reglamento del DPH. El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

Existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas:

La Oficina de Planificación Hidrológica de este organismo de cuenca, con fecha 29/05/2025, informó lo siguiente:

“En relación con la presente solicitud, se informa:

La captación del recurso se sitúa sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, definida en el Apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero).

De conformidad con el Art 29.1 y los Apéndices 5.4 y 5.6 de las Disposiciones Normativas del Plan, la masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y se ha procedido a su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la implantación de un programa de actuación.

La declaración en riesgo de las masas de aguas subterráneas y la implantación de sus programas de actuación son medidas de gestión previstas en la planificación hidrológica para revertir el mal estado cuantitativo y cualitativo de las mismas. El artículo 56 del TRLA dispone que los programas de actuación deben ordenar el régimen de extracciones y las normas en el uso del agua para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea. Para ello, el programa recoge medidas administrativas de gestión, entre las que se encuentran las relativas a las condiciones para la obtención o modificación de derechos al uso privativo de las aguas.

En consecuencia, la solicitud será compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución”.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, y 14 quater del Reglamento DPH, se comunica que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada.

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Una vez acabada la perforación, el entorno de la actuación deberá quedar libre de todo tipo de residuos (restos de tubería, envases, palets, lodos de perforación, etc.), debiendo gestionarse a través de empresa autorizada.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente al proyecto, indicando, no obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de esta Delegación Provincial.

No existe afección a Montes de Utilidad Pública.

El proyecto se encuentra fuera del perímetro de protección especial del Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

4.7. Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre

otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.

En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan

comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y el volumen final autorizado.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: "Ampliación del perímetro de regadío de cultivos herbáceos en rotación" (Exp. S478/2026/CU/000066), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se remitirá al promotor y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 24 de junio de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie afectada por el proyecto

